# 东莞石碣卓越弥敦道小区空调安装作业“4·19”一般高处坠落事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年1月

# 目 录


一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及人员概况 2
（二）事故相关单位及人员概况 3
（三）事故相关单位安全管理情况 4
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（七）其他情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 7
（三）医疗救治和善后情况 7
（四）事故应急处置评估 8
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检查情况 9
（三）其他可能因素排除 9
（四）间接原因分析 9
四、有关监管部门履职情况 9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 10
（二）建议移交司法机关处理人员 10
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 11
（四）其他处理建议 11
六、事故主要教训 12
七、事故整改和防范措施 12

2024年4月19日17时34分许，东莞市石碣镇卓越弥敦道一期8栋1508号房发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币115万元。

事故发生后，东莞市委常委、市政府副市长刘光滨作出批示，要求应急、住建、公安等部门尽快查明事故原因，依法追责，举一反三，妥善做好善后处置工作，依法进行严肃处理，落实各部门监管责任，堵塞漏洞，吸取教训，加强整改。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年4月21日，东莞市人民政府依法成立了由石碣镇党委委员陈纪飚任组长，石碣镇住房和城乡建设局、应急管理分局、公安分局、综合治理办、人力资源和社会保障分局、经济发展局、总工会等有关单位人员组成的东莞石碣卓越弥敦道小区空调安装作业“4·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞石碣卓越弥敦道小区空调安装作业“4·19”一般高处坠落事故是一起因从业人员无证从事高处作业，未正确使用安全绳，事故发生单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及人员概况

东莞市扬辉机电制冷设备工程有限公司（以下简称“扬辉公司”），统一社会信用代码：91441900304001547 2，住所：东莞市万江街道螺涌坊新村三巷13号，法定代表人：刘扬辉，经营范围：机电设备、制冷设备安装、维护等。

（1）刘扬辉，男，1988年5月15日出生，住址：广东省东莞市，系扬辉公司的法定代表人及主要负责人。

（2）蒋征锋，男，1989年9月21日出生，住址：河南省方城县，系扬辉公司的从业人员，与扬辉公司签订有《劳务承包合同》，约定其承包扬辉公司的家用电器安装维修项目，报酬为人民币70元/台，扬辉公司月底统一结算支付给蒋征锋，并约定蒋征锋出外墙工作必须佩戴安全带，规范使用劳保用品，必须持有相关证件。经查询，蒋征锋持有《特种作业操作证》，作业类别：高处作业，有效期：2022年3月16日至2028年3月16日。

（3）胡雪峰（本起事故死者），男，2006年12月31日出生，

住址：河南省方城县，系扬辉公司的从业人员[1]，未持有《特种作业操作证》，日常工资报酬由蒋征锋平分给胡雪峰[2]。

（二）事故相关单位及人员概况

1. 东莞市杰光电器维修有限公司万江分公司（以下简称“杰光公司万江分公司”），统一社会信用代码：91441900MABTD5YQ7M，住所：东莞市万江街道拔蛟窝西环路十五巷1号102房，负责人：石照光，经营范围：通用设备修理，家用电器销售等。杰光公司万江分公司与扬辉公司为合作关系，签订了《服务站合作协议》，有效期：2024年1月1日至2024年12月31日，杰光公司万江分公司为发包方，扬辉公司为承包方，扬辉公司负责向东莞市消费电子产品的用户提供售后服务，承包内容为电器安装、维修、检测、鉴定等售后服务。杰光公司万江分公司负责向扬辉公司提供上岗培训、管理经验、订购配件附件等相关服务。

经调查，当用户购买电器设备后，小米系统会自动生成一个服务单号，并自动派送到负责对应区域公司的派单系统，派单系统由刘扬辉来操作，扬辉公司负责安排工人进行上门作业。此次空调安装作业，小米系统结算一台空调安装费用为156元（扬辉公司分得84%的结算费用，杰光公司万江分公司分得16%的结算费用）。

[1] 刘扬辉、蒋征锋笔录均陈述，胡雪峰与扬辉公司签订有《劳务承包合同》，合同内容与蒋征锋所签订的《劳务承包合同》一致，但该合同已遗失，事故各方均无法向事故调查组提供该合同。而根据扬辉公司与死者家属签订的《死亡赔偿协议书》显示，胡雪峰系扬辉公司雇佣工人，故事故调查组认定胡雪峰系扬辉公司的从业人员。

[2] 胡雪峰与蒋征锋为同村老乡，胡雪峰经蒋征锋介绍到扬辉公司工作，二人组成工作搭档。由于胡雪峰没有《特种作业操作证》，扬辉公司会将订单指派给蒋征锋，由蒋征锋带领胡雪峰进行安装，类似于“师傅带徒弟”模式。

2. 深圳市卓越物业管理有限责任公司东莞石碣分公司（以下简称“卓越物业”），统一社会信用代码：91441900MA53H95E29，经营场所：广东省东莞市石碣镇刘沙南路71号东江华展府7号楼101室，负责人：刘阳，经营范围：物业管理等。

3. 张志恒，男，1986年10月6日出生，住址：河南省汝南县，系卓越弥敦道一期8栋1508号房屋业主。其在石碣嘉荣广场小米空调专卖店购买了空调，随后小米空调售后系统将订单派送至负责石碣镇区域的杰光公司万江分公司，杰光公司万江分公司将订单发包给扬辉公司，扬辉公司通过系统将订单安排给蒋征锋安装，蒋征锋与胡雪峰与业主约定时间后前往安装空调。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 扬辉公司，有制定安全管理制度和事故应急预案，有设立安全管理组织架构，有建立安全风险分级管控制度，有对员工进行教育培训且记录在案，但存在安排未取得高处作业操作证人员进行高处作业，未采取技术与管理措施消除事故隐患的情况。

2. 杰光公司万江分公司，未对承包单位扬辉公司安全生产工作进行统一协调管理。

3. 卓越物业，与业主签订有《前期物业服务合同》，制定了小区《突发事件应急综合预案》，并已定期开展《装修安全管理》《高风险作业安全管理》等相关针对性的培训。2024年4月19日，蒋

征锋与胡雪峰在进入涉事小区前，按要求在卓越物业处进行申报登记，经业主张志恒授权同意后放行。根据市住建局关于物业小区高空作业管理的规定，卓越物业重点查验施工人员蒋征锋的特种作业操作证（高处作业）证明材料及留存，并告知提醒施工人员作业中可能存在的安全风险。

（四）事故发生经过

2024 年 4 月 19 日 14 时 40 分，胡雪峰与蒋征锋携带了安全带、安全绳[3]及相关安装工具到达卓越弥敦道一期 8 栋 1508 号房开始进行空调安装作业。16 时许，胡雪峰与蒋征锋完成了第一台空调的安装。17 时许，胡雪峰与蒋征锋在复式二楼将铜管穿过空调管道塞到复式一楼的空调外机平台，铜管无法顺利通过空调管道底部，需要有人在窗外用手将铜管从空调管道下方的出口中拿出来。随后，蒋征锋给胡雪峰系上安全带和安全绳，安全绳卡扣系在一楼窗口的不锈钢窗撑上，并用力拉拽测试安全后，蒋征锋去复式二楼安装空调内机。17 时 34 分许，蒋征锋在复式二楼将空调内机固定好后，下复式一楼把空调外机搬到窗台附近时，听到胡雪峰叫了一声，蒋征锋探头出窗外发现胡雪峰已经躺在一楼地上，坠落高度约 59 米。

（五）事故现场情况

**1. 天气情况。**事故发生时气温为 26℃，天气阴天，未见雷雨

[3] 安全绳、安全带等相关工具由蒋征锋在拼多多平台自行购置。

大风等恶劣天气。

**2. 事故现场情况。**事故发生地点为卓越弥敦道一期 8 栋 1508 号房，现场留有大量作业工具。经现场勘查，安全绳、安全带功能完好，未见损坏；但安全绳一端卡扣锁住，另一端卡扣未锁住。窗口距离大楼外地面 58.537 米，窗口距离窗台栏杆 1.07 米，窗口距离房内地面 0.97 米，对该窗户进行勘查，固定安全绳的不锈钢窗撑未见损坏，窗外空调主机机槽未见异常。



图 1 空调主机机槽及不锈钢窗撑



图 2 空调管道出口



图 3 安全绳、安全带图片



图 4 安全绳卡扣

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成胡雪峰1人死亡，根据《居民死亡证明（推断）书》显示，胡雪峰死亡原因为高坠，直接经济损失约人民币115万元。

（七）其他情况

事故发生当天，未遇突发强降雨、台风、强对流天气及地震、地质灾害等自然灾害。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月19日17时34分许，石碣公安分局110指挥中心接报警情，随后立即派出警力前往现场处置。17时47分，石碣应急值班室接报后，石碣应急管理分局值班人员立刻将事故相关情况向石碣应急管理分局领导及镇领导汇报，同时应急、公安相关部门领导迅速到达现场，进行初步调查及勘查取证。

（二）事故现场应急处置情况

接报事故后，石碣镇应急、公安、医院等单位有关人员到达现场进行处置，及时向市应急管理局报告事故初步情况，控制事故现场，对相关人员进行询问，并组织人员协调处理死者善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

2024年4月19日17时34分许，东莞市“120”接警中心收

到群众来电求助，请派救护车前往现场救治。17时36分，东莞市“120”接警中心指令石碣医院救护车出车。17时40分，石碣医院救护车到达现场组织对伤员进行救治，现场确认胡雪峰已死亡。

4月20日，石碣镇安委办向全镇企事业单位、各生产经营单位及广大市民发布了《关于加强近期安全防范工作的提醒函》，提醒各企业、业主在聘请人员进行高处作业、临时用电作业等危险作业时要对公司和作业人员进行资质核查，作业前要向相关监管职能部门或村（社区）进行报备工作并做好安全防护。

4月26日，石碣镇住建局召开事故现场教育警示会，强调各物业服务单位要吸取事故教训，认真做好物业安全管理工作，加大安全防范宣传力度，加强对物业人员的培训。

4月27日，石碣镇综治办、人社分局等部门协助扬辉公司积极与胡雪峰家属沟通协调，并对其进行安抚。经协商，双方就胡雪峰死亡赔偿问题达成协议，扬辉公司向死者家属支付死亡赔偿金、丧葬费及精神损害抚慰金共计人民币115万元。4月29日，胡雪峰遗体于东莞市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况；事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急救援得当。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

胡雪峰安全意识不足，未取得高处作业操作证从事高处作业[4]，未正确悬挂安全绳[5]，冒险作业。

（二）事故相关检查情况

经查证，胡雪峰所使用的安全带、安全绳设备完整，未见损坏，同时1508号房安全绳窗台系点处亦未见损坏。

（三）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场周围环境勘查分析等，排除了人为故意、突发灾害等因素的影响。

（四）间接原因分析

扬辉公司安排未取得高处作业操作证的人员进行高处作业，未遵守高处作业“五个必须”的有关规定，未实行作业审批[6]，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除胡雪峰未正确悬挂安全带的事故隐患。

## 四、有关监管部门履职情况

**东莞市石碣镇住房和城乡建设局**，作为房地产物业管理监督的

---

[4]《高处作业分级》（GB/T3608-2008）3.1：在距坠落度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。《特种作业目录》3.2高处安装、维护、拆除作业：指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

[5]《空调器高处作业安全规范》（DB44/T 858-2011）6.1.3.6检查所有的带扣、调节装置及连接装置，应正确连接，确保所有的连接点都是锁住的。

[6]《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于实施高处作业“五个必须”的通知》第二条：必须实行作业审批。高处作业实施作业票制度，作业前必须进行审批，经批准后方可进行作业。

主要部门，根据《关于印发<中共东莞市石碣镇委员会东莞市石碣镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>通知》（东机编[2020]105号）的要求，该单位负责指导和监督物业管理，协调处理各类物业管理纠纷，日常建立巡查机制、开展日常巡查工作，对物业服务企业的履职情况（日常小区物业管理）进行检查，形成巡查情况登记表。根据市住建局要求，已对卓越弥敦道小区进行了消防、限额工程、防汛工作等日常巡查及督导，形成相关巡查记录。同时及时转发市住建局有关小区安全防范管理的最新文件及相关警示教育视频，不定期组织物业服务企业开展线下安全防范工作培训活动，不断加强物业服务企业的安全防范管理意识。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）因在事故中死亡免予追究责任人员

胡雪峰，对事故发生负有责任，鉴于胡雪峰在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

### （二）建议移交司法机关处理的人员

蒋征锋，系扬辉公司的从业人员，在知晓胡雪峰无高处作业证的情况下，冒险组织作业，导致事故发生，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款[7]的规定，建议公安部门依法追究其刑事责任。

[7] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款：强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 扬辉公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[8]、第四十一条第二款[9]的规定，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2. 刘扬辉，系扬辉公司的法定代表人及主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[10]的规定，建议应急管理部门依法对其进行行政处罚。

3. 杰光公司万江分公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]的规定，建议应急管理部门依法对其依法处理。

（四）其他处理建议

建议由石碣镇住房和城乡建设局约谈卓越物业负责人，督促其严格按照市住建局关于物业小区高空作业管理的规定，落实做好小

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

区高处作业人员信息登记工作，核查信息无误、确认携带相关工具再放行，并提醒作业人员严格遵守施工安全操作规程，做好相应防护措施。

如事故各方存在民事侵权等法律责任，建议事故各方通过其他法律途径解决。

## 六、事故主要教训

该事故体现出高处作业人员安全意识不足的问题，未正确使用劳动防护用品。同时暴露出企业安全责任落实不到位，安排未取得高处作业操作证人员进行高处作业，未及时发现并消除事故隐患。

## 七、事故整改和防范措施

高处作业施工环境复杂，作业内容艰难，一旦安全防护不到位，极易发生生产安全事故。为进一步减少此类事故再次发生，现提出如下整改和防范措施：

（一）高处作业相关企业应加大对从业人员的安全教育培训力度，强化安全生产意识，明确安全责任主体，做好意外情况防范工作，建立应急处置预案制度，及时发现并消除安全隐患，同时确保从业人员已取得相关特种作业操作证方可从事特种作业，做到“治患于未形”。

（二）小区物业服务人员要做好业主进行特种作业前的申报登记工作，在小区公告栏、电梯处宣传相关案例引起业主重视，落实

作业人员的信息登记工作，确保作业人员具备对应资质，同时提醒作业人员注意安全，按照要求佩戴好符合安全规定的劳动防护用品，做到“消灾于未现”。

（三）政府部门要依托“三微一端”等平台，提醒广大市民要聘请具有特种作业操作证的作业人员进行特种作业；警示相关企业需合法合规进行作业，及时发现并消除事故隐患；深化相关作业人员的安全意识，做好安全防护工作，切莫危险作业；并且开展针对特种作业企业的联合检查，重点查处未取得对应资质便开展特种作业的情况，从严从快查处，做到“除害于未成”。